



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 26 jourmada I 1428 – 12 juin 2007

150^{ème} année

N° 47

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'un directeur 1964

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Démission d'un interprète assermenté 1964

Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers

Nomination de sous-directeurs 1964

Ministère des Finances

Arrêté du ministre des finances du 5 juin 2007, portant report du concours externe pour le recrutement de sous-lieutenants des douanes 1964

Arrêté du ministre des finances du 5 juin 2006, portant report du concours externe pour le recrutement d'adjudants-majors des douanes 1965

Arrêté du ministre des finances du 5 juin 2007, portant report du concours externe pour le recrutement de sergents des douanes 1965

Arrêté du ministre des finances du 5 juin 2007, portant report du concours externe pour le recrutement de caporaux adjoints des douanes 1965

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2007-1351 du 4 juin 2007, portant révision des limites et limitation de la propriété dans le périmètre public irrigué de Té Boulba de la délégation de Té Boulba, au gouvernorat de Monastir 1965

Décrets du n° 2007-1352 au 2007-1354 du 4 juin 2007, portant création de périmètres publics irrigués dans certaines délégations des gouvernorats de Gabès et Gafsa	1966
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 5 juin 2007, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention agricole de Ain El Harra de la délégation de Béja Sud, au gouvernorat de Béja.....	1968
Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 5 juin 2007, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Essiouf de la délégation d'Ouled Haffouz, au gouvernorat de Sidi Bouzid	1968
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	
Décret n° 2007-1355 du 4 juin 2007, portant création et fixant les conditions et modalités d'attribution de « l'écolabel tunisien ».	1969
Décret n° 2007-1356 du 4 juin 2007, modifiant et complétant le décret n° 2004-2364 du 4 octobre 2004, portant approbation du statut particulier des agents du centre international des technologies de l'environnement de Tunis	1971
Nomination d'un membre au conseil consultatif de l'agence de protection et de l'aménagement du littoral	1972
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l'artisanat du 6 juin 2007, complétant l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 20 septembre 1994 complétant l'arrêté du 30 août 1989 portant fixation de la liste des produits d'importation à prix fluctuants.....	1972
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l'artisanat du 6 juin 2007, complétant l'arrêté du 12 février 2004, fixant la liste des produits d'importation à prix fluctuants	
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l'artisanat du 8 juin 2007, complétant l'arrêté du 9 février 2006, fixant la liste des produits d'importation à prix fluctuants.....	1972
Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 2007-1357 du 4 juin 2007, portant déclassement d'une parcelle de terrain sise à Ajim Djerba, gouvernorat de Médenine, du domaine public maritime et son incorporation au domaine privé de l'Etat	1973
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Décret n° 2007-1358 du 4 juin 2007, fixant les modalités de l'exercice des activités rattachées aux ouvrages en argent.....	1974
Ministère des Technologies de la Communication	
Décret n° 2007-1359 du 4 juin 2007, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du centre national de l'informatique	1975
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	
Décret n° 2007-1360 du 4 juin 2007, portant approbation des modifications du statut particulier du personnel de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs, approuvé par le décret n° 2005-1584 du 23 mai 2005.	1979
Décret n° 2007-1361 du 4 juin 2007, modifiant et complétant le décret n° 2006-2004 du 17 juillet 2006 portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle	1980
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un directeur	1981
Nomination de sous-directeurs.....	1981
Nomination d'un chef de service	1981
Arrêtés du ministre de la santé publique du 5 juin 2007, portant délégation du droit de signature	1981

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

Décret n° 2007-1366 du 11 juin 2007, portant détermination des étapes d'application de la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie aux différentes catégories d'assurés sociaux mentionnés dans les différents régimes légaux de sécurité sociale	1982
Décret n° 2007-1367 du 11 juin 2007, portant détermination des modalités de prise en charge, procédures et taux des prestations de soins au titre du régime de base d'assurance maladie	1983

Ministère de l'Education et de la Formation

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 5 juin 2007, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour le recrutement de conseillers éducatifs adjoints	1988
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 5 juin 2007, portant ouverture d'un cycle de formation des maîtres d'application principaux en vue de les classer dans la sous-catégorie « A2 »	1989

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	1989
Nomination d'un directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) ..	1990
Nomination d'un directeur de bibliothèque	1990
Nomination d'un secrétaire d'université	1990
Nomination de secrétaires d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	1990
Nomination de maîtres de conférences	1990
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 5 juin 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal hors classe de laboratoire	1991
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 5 juin 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal de laboratoire	1991
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 5 juin 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien de laboratoire	1991
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 5 juin 2007, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques	1992

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATION

Par décret n° 2007-1348 du 5 juin 2007.

Madame Sonia Attia épouse Jrad, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de directeur à la direction générale des affaires économiques, financières et sociales au Premier ministère.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

DEMISSION

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 5 juin 2007.

La démission de Monsieur Abdelkader Nannous interprète assermenté en langue anglaise à Tunis circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est acceptée pour des raisons personnelles.

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LA CHAMBRE DES DEPUTES ET LA CHAMBRE DES CONSEILLERS

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-1349 du 5 juin 2007.

Monsieur Ammar Guizani, secrétaire de presse, est chargé des fonctions de sous-directeur des analyses à la direction des actualités et des analyses à la direction générale de l'information au ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers.

En application du décret n° 99-1459 du 23 juin 1999, l'intéressé garde la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2007-1350 du 5 juin 2007.

Monsieur Ahmed Mdini, secrétaire de presse, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'édition et de l'audiovisuel, à la direction de la rédaction, de la traduction, de l'édition et de la diffusion au ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers.

En application du décret n° 99-1457 du 23 juin 1999, l'intéressé garde la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du ministre des finances du 5 juin 2007, portant report du concours externe pour le recrutement de sous-lieutenants des douanes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998 le décret n° 2003-2142 du 20 octobre 2003 et le décret n° 2006-562 du 23 février 2006 notamment son article 19 (nouveau) § 1 b,

Vu le décret n° 97-104 du 20 janvier 1997, fixant les attributions de l'école nationale des douanes et son organisation administrative et scolaire et notamment les articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 26 février 1998, fixant le régime de scolarité au cycle de formation des officiers des douanes « division 1 » à l'école nationale des douanes, notamment ses articles 21 et 22,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 4 décembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement de sous-lieutenants des douanes,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 3 avril 2007, portant ouverture du concours externe pour le recrutement de sous-lieutenants des douanes.

Arrête :

Article unique. – La date du déroulement du concours externe pour le recrutement de sous-lieutenants des douanes ouvert par l'arrêté du 3 avril 2007 susvisé, est reportée au 26 juin 2007 et jours suivants.

Tunis, le 5 juin 2007.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 5 juin 2006, portant report du concours externe pour le recrutement d'adjudants-majors des douanes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, telles qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998, le décret n° 2003-2142 du 20 octobre 2003 et le décret n° 2006-562 du 23 février 2006 notamment son article 34 (nouveau) § 1,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 30 mars 2007, portant ouverture du concours externe pour le recrutement d'adjudants-majors des douanes.

Arrête :

Article unique. - La date du déroulement du concours externe pour le recrutement d'adjudants-majors des douanes ouvert par l'arrêté du 30 mars 2007 susvisé, est reportée au 17 juillet 2007 et jours suivants.

Tunis, le 5 juin 2007.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 5 juin 2007, portant report du concours externe pour le recrutement de sergents des douanes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998, le décret n° 99-2846 du 27 décembre 1999 et le décret n° 2006-562 du 23 février 2006 et notamment son article 30 paragraphe premier,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 22 décembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement de sergents des douanes,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 3 avril 2007, portant ouverture du concours externe pour le recrutement de sergents des douanes.

Arrête :

Article unique. - La date du déroulement du concours externe pour le recrutement de sergents des douanes ouvert par l'arrêté du 3 avril 2007 susvisé, est reportée au 28 août 2007 et jours suivants.

Tunis, le 5 juin 2007.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 5 juin 2007, portant report du concours externe pour le recrutement de caporaux adjoints des douanes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, fixant le statut général des agents des douanes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, fixant le statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998, le décret n° 99-2846 du 27 décembre 1999 et le décret n° 2006-562 du 23 février 2006 notamment son article 38,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 11 octobre 2004, fixant les modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement des caporaux adjoints des douanes,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 3 avril 2007, portant ouverture du concours externe pour le recrutement de caporaux adjoints des douanes.

Arrête :

Article unique. - La date du déroulement du concours externe pour le recrutement de caporaux adjoints des douanes ouvert par l'arrêté du 3 avril 2007 susvisé, est reportée au 28 août 2007 et jours suivants.

Tunis, le 5 juin 2007.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2007-1351 du 4 juin 2007, portant révision des limites et limitation de la propriété dans le périmètre public irrigué de Té Boulba de la délégation de Té Boulba, au gouvernorat de Monastir.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000, modifiant le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République,

Vu le décret n° 69-174 du 8 mai 1969, portant création de périmètre publics irrigués dans le gouvernorat de Sousse,

Vu le décret n° 73-538 du 3 novembre 1973, fixant la contribution aux frais d'aménagement et la limitation de la propriété dans le périmètre public irrigué de Té Boulba,

Vu le décret n° 88-1650 du 14 septembre 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Monastir,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 27 octobre 2006,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les limites du périmètre public irrigué de Té Boulba de la délégation de Té Boulba, au gouvernorat de Monastir, crée par le décret n° 69-174 du 8 mai 1969, sont modifiées pour couvrir une superficie de huit cent vingt hectares (820 ha) environ délimitée par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de quinze hectares (15 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à cinquante ares (50 ares) pour l'ensemble du périmètre, sont abrogées les dispositions de l'article 3 du décret n° 73-538 du 3 novembre 1973 susvisé.

Art. 3. - Les dispositions du décret susvisé n° 73-538 du 3 novembre 1973, relative à la fixation de la contribution aux frais d'aménagement, s'appliquent à la superficie intégrée dans le périmètre public irrigué de Té Boulba.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Monastir approuvée par le décret n° 88-1650 du 14 septembre 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1352 du 4 juin 2007, portant création d'un périmètre public irrigué à Griai de la délégation d'El Hamma, au gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gabès,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 26 janvier 2007,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à Griai de la délégation d'El Hamma, au gouvernorat de Gabès sur une superficie de cent soixante et un hectares (161 ha) environ, dont cent trente cinq hectares (135 ha) sont irrigables délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/100.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de trente hectares (30 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à cinquante ares (50 ares) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de Griai, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à deux cent vingt trois dinars (223 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence, la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gabès approuvée par le décret n° 88-81 du 18 janvier 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1353 du 4 juin 2007, portant création d'un périmètre public irrigué à l'Oasis d'El Gsar de la délégation d'El Gsar, au gouvernorat de Gafsa.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-692 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 26 janvier 2007,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à l'Oasis d'El Gsar de la délégation d'El Gsar, au gouvernorat de Gafsa sur une superficie de cinq cent soixante dix huit hectares (578 ha) environ délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de cinquante hectares (50 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à deux hectares (2 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de l'Oasis d'El Gsar, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à deux cent cinquante quatre dinars (254 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa approuvée par le décret n° 88-692 du 7 mars 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1354 du 4 juin 2007, portant création d'un périmètre public irrigué à l'Oasis d'El Kasba de la délégation de Gafsa Sud, au gouvernorat de Gafsa.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le décret n° 88-692 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole réunie le 26 janvier 2007,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Il est créé un périmètre public irrigué à l'Oasis d'El Kasba de la délégation de Gafsa Sud, au gouvernorat de Gafsa sur une superficie de six cent quatre vingt dix huit hectares (698 ha) environ délimité par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint.

Art. 2. - La superficie totale des parcelles appartenant à un même propriétaire, déduction faite de la superficie cédée gratuitement à l'Etat à titre de contribution en nature aux investissements publics, ne peut en aucune façon, excéder une limite de cinquante hectares (50 ha) de terres irrigables, ni être inférieure à deux hectares (2 ha) pour l'ensemble du périmètre.

Art. 3. - La contribution aux investissements publics effectués dans le périmètre public irrigué de l'Oasis d'El Kasba, prévue à l'article 2 (nouveau) de la loi susvisée n° 63-18 du 27 mai 1963 est fixée à deux cent soixante quatorze dinars (274 dinars) par hectare irrigable.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée et en priorité en nature (terre) pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est supérieure à la limite maximale fixée par l'article 2 du présent décret.

La valeur de cette contribution est obligatoirement payée en espèces pour tous les propriétaires possédant à l'intérieur du périmètre des terres dont la superficie totale est inférieure à la limite minimale fixée par l'article 2 du présent décret.

Elle est payée en espèces ou en nature au choix du propriétaire au cas où la superficie des terres objet de la propriété est comprise entre les limites maximale et minimale fixées par l'article 2 du présent décret.

La superficie restante après la contribution en nature ne doit pas être inférieure à la limite minimale.

Art. 4. - Le périmètre public irrigué visé à l'article premier du présent décret est classé dans les zones d'interdiction prévues par l'article 4 de la loi susvisée n° 83-87 du 11 novembre 1983. En conséquence la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Gafsa approuvée par le décret n° 88-692 du 7 mars 1988 est modifiée conformément à l'extrait de carte visé à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 5 juin 2007, portant homologation du plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention agricole de Ain El Harra de la délégation de Béja Sud, au gouvernorat de Béja.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 27 juillet 2005, portant création d'un périmètre d'intervention foncière agricole à Ain El Harra et

ouverture des opérations d'aménagement foncier dans ce périmètre,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Béja le 11 septembre 2006.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan d'aménagement foncier du périmètre d'intervention foncière agricole de Ain El Harra de la délégation de Béja Sud, au gouvernorat de Béja annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises à l'aménagement foncier existant au moment de l'application de l'aménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre de l'aménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juin 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 5 juin 2007, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Essiouf de la délégation d'Ouled Haffouz, au gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2005-601 du 7 mars 2005, portant création d'un périmètre public irrigué à Essiouf,

Vu l'arrêté du 7 juin 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Essiouf,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Sidi Bouzid le 29 juin 2006.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'Essiouf de la délégation d'Ouled Haffouz, au gouvernorat de Sidi Bouzid annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile grèvera la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juin 2007.

*Le ministre de l'agriculture
et des ressources hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Décret n° 2007-1355 du 4 juin 2007, portant création et fixant les conditions et modalités d'attribution de « l'écolabel tunisien ».

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité notamment les articles 4 et 14,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 96-25 du 25 mars 1996, relative à la création du centre international des technologies de l'environnement de Tunis,

Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination,

Vu la loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à l'agriculture biologique,

Vu le décret n° 82-1314 du 24 septembre 1982, portant organisation et fonctionnement de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,

Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion,

Vu le décret n° 85-665 du 27 avril 1985, relatif au système de certification de la conformité aux normes,

Vu le décret n° 93-2061 du 11 octobre 1993, relatif à la création d'une commission nationale pour le développement durable tel que modifié par le décret n° 94-2538 du 12 décembre 1994 et par le décret n° 95-1037 du 12 juin 1995,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 97-2542 du 29 décembre 1997, relatif à l'organisation administrative et financière du centre international des technologies de l'environnement de Tunis,

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2005-2933 du 1^{er} novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu le décret n° 2006-898 du 27 mars 2006, portant organisation du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre du commerce et de l'artisanat, du ministre du tourisme et du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est créé par le présent décret, un « Ecolabel Tunisien » qui est accordé aux produits qui justifient des plus hauts niveaux de qualification du point de vue de la protection de l'environnement, et font preuve d'efforts remarquables dans l'utilisation des technologies propres et qui présentent, le cas échéant, les plus larges opportunités de durée dans leur cycle de vie, et ce, sous réserve de la réglementation en vigueur en matière de normalisation et de qualité.

Le terme produit couvre les marchandises et les services.

Art. 2. - Le système d'attribution de l'écolabel tunisien a pour objectif de promouvoir les produits ayant un impact négatif moindre sur l'environnement en comparaison avec les autres produits de la même catégorie.

Art. 3. - Le système d'attribution de l'écolabel tunisien est un système de certification facultatif aux termes duquel est délivré l'écolabel après vérification de la conformité du produit à un ensemble de critères techniques et écologiques pendant tout son cycle de vie.

Les critères techniques et écologiques sont fixés par le comité consultatif de l'écolabel tunisien visé à l'article 6 du présent décret, sur proposition du comité technique permanent visé à l'article 8 du présent décret.

Les critères techniques et écologiques sont approuvés par arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable.

Art. 4. - L'écolabel tunisien peut être attribué à tout produit tel que défini à l'article 2 de la loi susvisée n° 92-117 du 7 décembre 1992 qui est commercialisé ou produit en Tunisie et respecte un ensemble de critères techniques et écologiques. Ces critères seront définis selon chaque catégorie de produits.

On entend par «catégorie de produits» les marchandises ou services ayant une finalité similaire quant à leur utilisation et à leur perception par le consommateur.

Art. 5. - L'écolabel tunisien ne peut être attribué à des substances ou des préparations classées dangereuses pour l'environnement ni aux produits fabriqués par des procédés susceptibles de nuire de façon significative à l'homme et/ou à l'environnement, comme la consommation excessive et inappropriée d'énergie, d'eau et de matières premières.

Art. 6. - Est créé auprès du ministre de l'environnement et du développement durable, un comité consultatif de l'écolabel tunisien chargé de :

- examiner et approuver la stratégie générale de la structure visée à l'article 10 du présent décret, chargée de la gestion et de l'octroi de l'écolabel tunisien et les orientations dans le domaine du développement et la promotion de l'écolabel tunisien.
- examiner et approuver les projets d'intégration de nouvelles catégories de produits et les critères qui s'y rapportent.
- approuver les projets d'accords avec les organismes homologues à l'échelle internationale.
- présenter des propositions pour la réorientation et l'ajustement du fonctionnement de la structure de gestion et de l'octroi de l'écolabel tunisien.
- adopter les critères techniques et écologiques fixés et proposés par le Comité consultatif de l'écolabel tunisien visé à l'article 8 du présent décret.

Le comité consultatif de l'écolabel se réunit périodiquement deux fois par an et chaque fois qu'il y a nécessité, sur convocation de son président, pour discuter des questions arrêtées dans l'ordre du jour. Les convocations, accompagnées des dossiers inscrits à l'ordre du jour, doivent être adressés quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Les conditions et les modalités de fonctionnement du comité consultatif de l'écolabel tunisien sont fixées par arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable.

Le secrétariat du comité est assuré par les services de la direction générale de l'environnement et de la qualité de la vie au ministère de l'environnement et du développement durable.

Art. 7. - Le comité consultatif de l'écolabel tunisien est présidé par le ministre de l'environnement et du développement durable ou son représentant. Il est composé de :

- un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,
- un représentant du ministère du commerce et de l'artisanat,
- un représentant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
- un représentant du ministère de la santé publique,
- un représentant du ministère du transport,
- un représentant du ministère du tourisme,
- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
- un représentant du ministère des technologies de la communication,
- un représentant de l'agence nationale de protection de l'environnement,
- un représentant du centre international des technologies de l'environnement de Tunis,
- un représentant de l'agence nationale de maîtrise de l'énergie,
- un représentant de l'institut national de normalisation et de la propriété industrielle,
- un représentant de l'agence nationale de gestion des déchets,
- Un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,
- un représentant de l'agence de promotion de l'industrie,
- un représentant de l'agence de promotion des investissements agricoles,
- un représentant du centre technique de l'agriculture biologique,
- un représentant de l'organisation de défense du consommateur,
- trois représentants des organisations non gouvernementales opérant dans le domaine de l'environnement, désignés par le ministre de l'environnement et du développement durable pour une période de trois ans non renouvelable.

Le président du comité peut faire appel à toute personne reconnue pour sa compétence pour assister aux réunions du comité avec avis consultatif.

Art. 8. - Est créé, un comité technique permanent présidé par le directeur général du centre international des technologies de l'environnement de Tunis chargé de :

- l'identification et la proposition de catégories de produits à l'écocertification,
- l'étude des opportunités et examen de la faisabilité de l'introduction de nouvelles catégories de produits,
- la soumission des propositions d'introduction de nouvelles catégories de produits au comité consultatif de l'écocertification tunisien pour approbation,
- le développement et la proposition de critères techniques d'attribution de l'écocertification tunisien, de critères écologiques et de performance auxquels devrait répondre le produit ainsi que des tests et analyses à réaliser, des éventuels audits à mener sur les sites de production et des références normatives à respecter,
- la proposition au comité consultatif de l'écocertification tunisien de tout réajustement réglementaire ou technique permettant de mener à bien le programme d'écocertification.

Le comité technique permanent est composé, en plus des représentants des ministères et institutions mentionnés à l'article 7 du présent décret, de représentants des centres techniques sectoriels et des structures professionnelles selon les catégories de produits qui sont proposés à l'écocertification.

La composition et les modalités de fonctionnement du comité technique permanent sont fixées par arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable.

Art. 9. - Les modalités de préparation, de validation et de diffusion des critères d'écocertification par catégorie de produits ainsi que les modalités pratiques d'octroi de l'écocertification tunisien et du contrôle de son utilisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'environnement et du développement durable et du ministre dont relève l'activité concernée par les produits proposés à l'écocertification.

Art. 10. - L'institut national de normalisation et de la propriété industrielle est la structure chargée de la gestion et de l'octroi de l'écocertification tunisien et de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet et des relations avec les organismes internationaux homologues.

L'institut national de normalisation et de la propriété industrielle est habilité à percevoir des redevances à l'occasion de la délivrance de l'écocertification conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 82-65 du 6 août 1982 relative à la normalisation et à la qualité.

Art. 11. - Dans le cadre de sa mission de gestion et d'octroi de l'écocertification tunisien, l'institut national de normalisation et de la propriété industrielle est chargé de :

- préparer et publier les règlements définissant les catégories de produits et fixant les critères spécifiques d'attribution de l'écocertification Tunisien à chacune de ces catégories,

- administrer et évaluer les demandes d'apposition de l'écocertification tunisien,

- attribuer l'écocertification tunisien et assurer le suivi des produits écocertifiés,

- conclure et exécuter les accords de reconnaissance et de partenariat avec les organismes internationaux homologues,

- proposer tout réajustement réglementaire permettant de mener à bien le programme d'écocertification,

- concevoir et conduire toute action visant la promotion et le marketing de l'écocertification tunisien,

- centraliser et coordonner tous les travaux, études et enquêtes concernant l'écocertification tunisien,

- représenter la République Tunisienne auprès des instances internationales, régionales et auprès des organismes homologues étrangers avec lesquels il est habilité à coopérer dans le domaine de l'écocertification,

- promouvoir toutes actions de formation et de perfectionnement en matière d'écocertification,

- établir un système de veille sur tout ce qui est système de marquage écologique et diffuser les informations recueillies auprès des structures concernées.

Art. 12. - Le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre du tourisme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1356 du 4 juin 2007, modifiant et complétant le décret n° 2004-2364 du 4 octobre 2004, portant approbation du statut particulier des agents du centre international des technologies de l'environnement de Tunis.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'environnement, et du développement durable,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999, et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001, et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 96-25 du 25 mars 1996, portant création du centre international des technologies de l'environnement de Tunis,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics, n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissements et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2004-2364 du 4 octobre 2004, portant approbation du statut particulier du personnel du centre international des technologies de l'environnement de Tunis,

Vu le décret n° 2005-315 du 16 février 2005, rattachant des structures relevant de l'ex-ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques au ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont approuvées, les modifications apportées au statut particulier du centre international des technologies de l'environnement du Tunis conformément à l'annexe du présent décret.

Art. 2. - Le ministre de l'environnement et du développement durable est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 5 juin 2007.

Monsieur Najib Belmahersya, directeur de classe exceptionnelle, est nommé membre représentant le ministère du transport au conseil consultatif de l'agence de protection et d'aménagement du littoral, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Béchir Talbi.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l'artisanat du 6 juin 2007, complétant l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 20 septembre 1994 complétant l'arrêté du 30 août 1989 portant fixation de la liste des produits d'importation à prix fluctuants.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004 et le décret n° 2006-2167 du 1^{er} août 2006 et notamment ses articles 134 et 135,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 20 septembre 1994, complétant l'arrêté du 30 août 1989 portant fixation de la liste des produits d'importation à prix fluctuants.

Arrêtent :

Article premier. - Il est ajouté à l'arrêté du 20 septembre 1994 complétant l'arrêté du 30 août 1989, portant fixation de la liste des produits d'importation à prix fluctuants, un article trois dont la teneur suit :

Article 3. - Les marchés publics afférents aux produits d'importation prévus à l'article premier du présent arrêté dont le montant atteint le seuil de compétence de la commission supérieure des marchés sont soumis au contrôle préalable de ladite commission.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 juin 2007.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l'artisanat du 6 juin 2007, complétant l'arrêté du 12 février 2004, fixant la liste des produits d'importation à prix fluctuants.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004 et le décret n° 2006-2167 du 1^{er} août 2006 et notamment ses articles 134 et 135,

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l'artisanat du 12 février 2004, fixant la liste des produits d'importation à prix fluctuants.

Arrêtent :

Article premier. - Il est ajouté à l'arrêté du 12 février 2004, fixant la liste des produits d'importation à prix fluctuants, un article deux dont la teneur suit :

Article 2. - Les marchés publics afférents aux produits d'importation prévus à l'article premier du présent arrêté dont le montant atteint le seuil de compétence de la commission supérieure des marchés sont soumis au contrôle préalable de ladite commission.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 juin 2007.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l'artisanat du 8 juin 2007, complétant l'arrêté du 9 février 2006, fixant la liste des produits d'importation à prix fluctuants.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004 et le décret n° 2006-2167 du 1er août 2006 et notamment ses articles 134 et 135,

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l'artisanat du 9 février 2006, fixant la liste des produits d'importation à prix fluctuants.

Arrêtent :

Article premier. - Il est ajouté à l'arrêté du 9 février 2006, fixant la liste des produits d'importation à prix fluctuants, un article deux dont la teneur suit:

Article 2. - Les marchés publics afférents aux produits d'importation prévus à l'article premier du présent arrêté dont le montant atteint le seuil de compétence de la commission supérieure des marchés sont soumis au contrôle préalable de ladite commission.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 juin 2007.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret n° 2007-1357 du 4 juin 2007, portant déclassement d'une parcelle de terrain sise à Ajim Djerba, gouvernorat de Médenine, du domaine public maritime et son incorporation au domaine privé de l'Etat.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret du 18 juin 1918, sur la gestion et l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment son article premier,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005 et notamment son article 16,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 94-452 du 18 février 1994, portant délimitation du domaine public maritime du littoral allant de Sidi Jemour à Ajim Ville de la délégation d'Ajim,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est déclassée du domaine public maritime pour être incorporée au domaine privé de l'Etat, la parcelle de terrain sise à Ajim, gouvernorat de Médenine, hachurée en vert sur le plan annexé au présent décret, d'une superficie de (4h49 a 26 ca).

Art. 2. - Les nouvelles limites du domaine public maritime de la délégation d'Ajim au niveau de la parcelle de terrain déclassée sont fixées par les bornes : DPM17 - DPM181 - DPM182 - DPM183 - DPM184 - DPM185 - DPM186 - DPM187 - DPM188 - DPM189 - DPM190 - DPM191 - DPM192 - DPM193 - DPM194 - DPM195 - DPM196 - DPM197 - DPM198 - DPM199 - DPM200 - DPM201 - DPM202 - DPM203 et DPM106.

Art.3. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'environnement et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1358 du 4 juin 2007, fixant les modalités de l'exercice des activités rattachées aux ouvrages en argent.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 59-133 du 14 octobre 1959, portant création d'un office national de l'artisanat,

Vu la loi n° 91-44 du 1^{er} juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution, telle que modifiée par la loi n° 1994-38,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par la loi n° 93-83 du 26 juillet 1993, la loi n° 95-42 du 24 avril 1995, la loi n° 99-41 du 10 mai 1999, la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003 et la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005 relative à l'organisation du secteur des métiers et notamment l'article 7,

Vu la loi n° 2005-17 du 1^{er} mars 2005, relative aux métaux précieux et notamment les articles 5, 19, 20 et 24,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant organisation du ministère du commerce,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005, fixant la liste des activités de petits métiers et de l'artisanat et déterminant les activités dont l'exercice nécessite la qualification professionnelle,

Vu le décret n° 2006-1247 du 2 mai 2006, relatif à l'application des dispositions de la loi n° 2005-17 du 1^{er} mars 2005 relative aux métaux précieux et notamment ses articles 4, 8, 16, 20, et 22,

Vu le décret n° 2006-3067 du 20 novembre 2006, fixant les règles de la tenue d'un répertoire pour les artisans, les entreprises des métiers et les groupements des services d'approvisionnement et de commercialisation des produits des artisans,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du conseil de concurrence,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Toute personne physique ou morale désirant exercer une des activités relatives aux ouvrages en argent, doit satisfaire aux dispositions des articles 1, 2 et 3 du décret n° 2006-1247 mentionné ci-dessus.

Art. 2. - Le poinçon de maître spécifique aux ouvrages en argent est attribué :

- aux artisans spécialistes dans les ouvrages en argent et exerçant leur métier au sens de l'article 4 de la loi n° 2005-15 ci-dessus mentionné et ayant la qualification professionnelle conformément aux dispositions de l'article 7 de la même loi,

- aux dirigeants techniques des entreprises artisanales ayant une qualification professionnelle dans les ouvrages en argent conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2005-15 ci-dessus mentionnée.

Art. 3. - Toute personne désirant obtenir le poinçon de maître spécifique aux ouvrages en argent, doit présenter une demande à la délégation régionale de l'office national de l'artisanat territorialement compétente accompagnée des pièces suivantes :

- une copie de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour pour les résidents étrangers,

- une copie d'une attestation justifiant la qualification professionnelle au sens de l'article 7 de la loi n° 2005-15 ci-dessus mentionnée,

- une copie du récépissé d'immatriculation au répertoire des artisans et des entreprises artisanales et les groupements des services d'approvisionnement et de commercialisation des produits des artisans dans la spécialité des ouvrages en argent.

Art. 4. - Le poinçon de maître spécifique aux ouvrages en argent prend la forme d'un triangle contenant en haut le code relatif à la délégation régionale de l'office national de l'artisanat territorialement compétente, en bas, le numéro d'inscription de l'artisan au répertoire du poinçon de maître relatif aux ouvrages en argent.

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, le code de chaque délégation régionale de l'office national de l'artisanat et les modalités de la tenue du poinçon de maître spécifique aux ouvrages en argent.

Art. 5. - Le détenteur du poinçon de maître spécifique aux ouvrages en argent, doit avant l'exercice de l'activité, déposer l'empreinte de son poinçon sur une plaque en cuivre auprès du bureau de la garantie compétent relevant du ministère des finances.

Le bureau de la garantie délivre à l'intéressé un récépissé en l'objet.

Art. 6. - Les conditions, les modalités de titrage des ouvrages en argent et d'apposition du poinçon de conformité sont soumises aux dispositions du décret n° 2006-1247 ci-dessus mentionné.

Art. 7. - Le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1359 du 4 juin 2007, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du centre national de l'informatique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication,

Vu la loi n° 75-83 du 30 décembre 1975, portant loi de finances pour la gestion 1976, telle que modifiée par la loi n° 94-115 du 31 octobre 1994 et notamment les articles 35 à 42 portant création du centre national de l'informatique,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu le décret n° 76-590 du 12 juillet 1976, relatif à l'organisation administrative et financière du centre national de l'informatique, tel que modifié par le décret n° 79-756 du 21 septembre 1979 et le décret n° 2000-2284 du 10 octobre 2000,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenue par l'Etat,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique, tel que modifié et complété par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992 et le décret n° 2006-2564 du 2 octobre 2006,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, portant fixation des conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif à l'exercice de la tutelle sur les établissements publics

n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, relatif à l'organisation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, le décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004 et le décret n° 2006-2167 du 10 août 2006,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Le centre national de l'informatique est un établissement public à caractère non administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous l'autorité de tutelle du ministère chargé des technologies de la communication.

Art. 2. - Le centre national de l'informatique est un organisme opérationnel dans les domaines du secteur de l'informatique et des technologies de la communication relatives à la réalisation des études, consultations, services informatiques, info gérance des projets informatiques, installation, hébergement et traitement des systèmes d'information, la formation dans le domaine de l'informatique au profit des établissements publics, et un renfort au secteur privé dans le cadre du partenariat tenant compte des orientations nationales.

Art. 3. - Le centre national de l'informatique est habilité dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées à ce qui suit :

1- Adopter les systèmes d'informations et les applications notamment en ce qui concerne :

- l'hébergement,

- la fourniture des moyens d'exploitation des systèmes d'information,

- la maintenance préventive et curative des systèmes d'information et des applications, ainsi que leur développement adéquat aux besoins et aux nouveautés,

- la garantie de la sécurité et la continuité fonctionnelle des systèmes d'information,

- la garantie de la complémentarité et de la cohérence entre les applications composant ces systèmes d'informations, ainsi qu'avec les systèmes sectoriels en relation,

2- La garantie de la continuité d'exploitation des systèmes d'information et des applications,

3- La garantie de l'exploitation et du développement du réseau administratif en vu de son adaptation aux besoins, et ce, par :

- la gestion des ressources du réseau conformément aux exigences de l'exploitation optimale,
- le développement du réseau et son adaptation aux exigences selon les évolutions technologiques en la matière,
- la fourniture des services à valeur ajoutée,
- la garantie de la sécurité informatique du réseau et de la confidentialité des échanges et de leurs fiabilités.

4- Avoir le rôle du titulaire délégué d'ouvrage, et être un appui aux structures publiques dans la réalisation, l'installation et l'exploitation des systèmes d'informations.

5- L'élaboration des études d'orientation et des études d'utilité et des missions d'audit des systèmes d'informations au profit des structures publiques,

6- La fixation et la proposition des méthodes et des normes d'ingénieries et celles techniques garantissant la cohérence entre les systèmes d'informations et les applications publiques,

7- Le développement du partenariat avec le secteur privé en vue de promouvoir des possibilités d'exportation des produits informatiques et des expertises nationales en la matière,

8- L'organisation des séminaires et des cycles de formation au profit des utilisateurs des systèmes d'informations et les applications publiques,

9- La participation à la fourniture du service d'échanges électroniques au profit des structures publiques,

10- La participation à la fourniture des services administratifs à distance au profit du public,

11- Participer aux colloques et aux manifestations internationales et promouvoir la coopération internationale en la matière.

CHAPITRE II

DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Section première. - Le directeur général

Art. 4. - Le centre national de l'informatique est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé des technologies de la communication. Il exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le directeur général est habilité à prendre toutes les décisions relevant de ses attributions à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.

Le directeur général est notamment chargé :

- de présider le conseil d'entreprise,
- d'assurer la direction administrative, financière et technique du centre,
- de conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- d'arrêter et suivre l'exécution des contrats-objectifs,
- d'arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- d'arrêter les états financiers,
- de proposer l'organisation des services du centre, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de

rémunération conformément à la législation et la réglementation en vigueur,

- de conclure les opérations d'acquisition, d'échange et toutes opérations immobilières relevant de l'activité du centre, et ce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur,

- de prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances du centre,

- d'engager les dépenses et percevoir les recettes conformément à la législation et la réglementation en vigueur,

- de représenter le centre auprès des tiers et dans tous les actes civils et administratifs,

- d'exécuter toute autre mission entrant dans l'activité du centre et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 5. - Le directeur général exerce son autorité sur l'ensemble du personnel du centre qu'il recrute, nomme à leurs fonctions et licencie, conformément au statut particulier du personnel du centre. Toutefois, les décisions relatives au recrutement, au licenciement du personnel ainsi que celles relatives à l'attribution et au retrait des emplois fonctionnels sont soumises à l'approbation préalable du ministre chargé des technologies de la communication.

Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature à des agents placés sous son autorité dans la limite des missions qui leurs sont dévolues conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Section 2. - Le conseil d'entreprise

Art. 6. - Le conseil d'entreprise du centre est chargé d'examiner et de donner son avis sur les questions suivantes :

- les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- l'organisation des services du centre,
- le statut particulier de son personnel ainsi que leur régime de rémunération,
- les marchés et les conventions conclues par le centre,
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité du centre,

Et d'une façon générale, toute question relevant de l'activité du centre et qui lui est soumise par le directeur général du centre.

Art. 7. - Le conseil d'entreprise du centre national de l'informatique est présidé par le directeur général et se compose des membres suivants :

- un représentant du Premier ministre,
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- un représentant du ministère de la justice et des droits de l'Homme,

- deux représentants du ministère des technologies de la communication,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère du développement et la coopération internationale,
- un représentant du centre informatique du ministère des finances,
- un représentant du centre informatique du ministère de la santé publique,
- un représentant de l'agence nationale de la certification électronique,
- un représentant de l'agence nationale de la sécurité informatique.

Les membres du conseil d'entreprise sont désignés par arrêté du ministre chargé des technologies de la communication pour une durée de trois ans renouvelable deux fois au maximum sur proposition des ministres et des chefs des organismes concernés.

Le directeur général peut faire appel, lors des réunions du conseil d'entreprise, à toute personne reconnue pour sa compétence technique ou scientifique, pour assister à la réunion du conseil du centre et donner son avis sur un point particulier de l'ordre du jour .

Art. 8. - Un membre du conseil d'entreprise ne peut déléguer ses attributions qu'aux autres membres du conseil d'entreprise.

Il ne peut s'absenter des réunions ou recourir à la délégation sauf en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an. Dans ce cas, le président du conseil d'entreprise doit informer le ministère chargé des technologies de la communication dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'entreprise.

Art. 9. - Le conseil d'entreprise du centre national de l'informatique se réunit sur convocation du directeur général du centre chaque fois que nécessaire et au moins une fois par trimestre, pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil d'entreprise et au ministère chargé des technologies de la communication.

Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d'Etat. Ce dernier assiste aux réunions du conseil en qualité d'observateur. Il donne son avis et peut, le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions avec le respect des lois et de la réglementation régissant l'entreprise et concernant toutes les questions ayant un impact financier .L'avis et les réserves du contrôleur d'Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion du conseil.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d'entreprise du centre. Le conseil d'entreprise ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour sus-indiqué.

Le conseil d'entreprise ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. En cas où ce

quorum n'est pas atteint, le conseil se tiendra après dix jours dans une deuxième réunion considérée valable quel que soit le nombre des membres présents, et ce, pour examiner des questions urgentes. Dans tous les cas, le conseil d'entreprise émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 10. - Les délibérations du conseil d'entreprise sont constatées dans des procès-verbaux consignés dans un registre spécial tenu au siège social du centre et cosignées par le président du conseil et un membre du conseil d'entreprise. Des copies ou extraits des délibérations à produire sont notifiés par le président et au moins par deux membres du conseil d'entreprise, pour témoigner auprès des tiers.

Les procès verbaux des réunions du conseil d'entreprise doivent être établis dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil. Ils doivent être transmis à la tutelle dans un délai de quinze jours à partir de la date de sa préparation.

Art. 11. - Les questions suivantes sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l'ordre du jour du conseil d'entreprise :

- le suivi des recommandations précédentes du conseil d'entreprise.
- le suivi du fonctionnement de l'entreprise, de l'évolution de sa situation et de l'avancement de l'exécution de son budget, sur la base d'un tableau de bord élaboré par la direction générale de l'entreprise.
- le suivi de l'exécution des marchés en se referant à deux états élaborés par la direction générale dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l'objet d'un différend ou dans les dossiers de règlement définitif n'ayant pas été approuvés .Le second porte sur les marchés conclus dans le cadre du décret régissant les marchés publics.
- les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le rapport du réviseur des comptes et des rapports des organes de l'audit interne et du contrôle externe. Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d'entreprise ainsi qu'au contrôleur d'Etat et comprend les points suivants avant leur entrée en vigueur :
- les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels.
- les augmentations de salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur.
- le programme annuel de recrutement et un rapport périodique d'exécution.
- les programmes d'investissement et les schémas de financement y afférents.

CHAPITRE III

DE L'ORGANISATION FINANCIERE

Art. 12. - Le directeur général arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et les

schémas de financement des projets d'investissement et le soumet au conseil d'entreprise du centre avant le 31 août de chaque année.

Le directeur général doit, en outre, arrêter le contrat objectif et le soumet au conseil d'entreprise au plus tard avant la fin du mois d'octobre de la première année de la période d'exécution du plan de développement. Ce contrat objectif est signé par le ministre chargé des technologies de la communication et par le directeur général du centre.

Art. 13. - Le budget de fonctionnement du centre national de l'informatique comprend :

A- En recettes :

- les recettes découlant des activités du centre,
- les subventions, dotations, dons et legs accordés au profit du centre,
- les produits des biens meubles et immeubles,
- toutes autres recettes.

B- En dépenses :

- les dépenses d'exploitation et de gestion,
- les amortissements appliqués sur le matériel,
- les frais financiers relatifs aux intérêts et dépenses y rattachés générées des différents emprunts contractés par le centre,
- toutes autres dépenses de gestion relatives aux activités du centre.

Art. 14. - Le budget d'investissement du centre national de l'informatique comprend :

A- En recettes :

- les ressources propres,
- les subventions d'équipement fournies par l'Etat,
- les emprunts,
- toutes autres recettes,

B- En dépenses :

- les dépenses d'équipement et d'extension,
- les dépenses de renouvellement des équipements, du matériel et des bâtiments,
- les dépenses d'équipement diverses,
- les dépenses d'études.

Art. 15. - La comptabilité du centre national de l'informatique est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le directeur général du centre arrête les états financiers et les soumet pour avis au conseil d'entreprise dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

Le centre doit, en outre, publier avant le 31 août de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne et à ses frais, ses états financiers relatifs à l'exercice écoulé.

CHAPITRE IV TUTELLE DE L'ETAT

Art. 16. - La tutelle du ministère chargé des technologies de la communication sur le centre national de l'informatique, consiste en l'exercice des attributions ci-après :

- l'approbation des contrats objectifs et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des états financiers sur la base du rapport des réviseurs des comptes,
- l'approbation des procès-verbaux du conseil d'entreprise du centre,
- l'approbation de la création ou la suppression de structures,
- l'approbation des transactions immobilières,
- l'approbation de l'acceptation des dons, legs et contributions de toute nature accordées au centre,
- l'approbation des emprunts de toute nature,
- l'approbation des conventions d'arbitrage et des clauses d'arbitrage et des transactions réglant les différents litiges conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Et de manière générale, en plus des activités de gestion soumises à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l'exercice de la tutelle concerne le suivi de la gestion et le déroulement de l'activité du centre.

Art. 17. - Les actes d'approbation par le ministère chargé des technologies de la communication sont accomplis dans les délais suivants :

- dans un délai de trois mois au maximum de la date de transmission fixée par l'article 20 du présent décret pour les contrats objectifs,
- avant la fin de l'année pour les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les rapports de suivi annuel d'exécution du contrat d'objectifs,
- dans un délai d'un mois au maximum de la date de transmission des procès-verbaux du conseil d'entreprise fixé par l'article 20 du présent décret, passé le délai indiqué, le silence du ministère de tutelle sectorielle est considéré comme approbation tacite,
- dans un délai d'un mois de la date de transmission fixée par l'article 20 pour les rapports des réviseurs des comptes et les états financiers.

Art. 18. - Le ministère chargé des technologies de la communication procède à l'examen des questions suivantes avant de leur transmission au Premier ministre pour avis et présentation à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur:

- le statut du personnel du centre national de l'informatique,
- les tableaux de classification des emplois,
- les régimes de rémunération,

- l'organigramme,
- les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
- la loi cadre et les programmes de recrutement et les modalités de leur exécution,
- les augmentations salariales,
- le classement du centre et la rémunération du directeur général.

Art. 19. - Le centre national de l'informatique communique directement au Premier ministre des informations périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et la fin du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année suivante pour les informations annuelles, à l'exclusion des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais de leurs approbations précités. Ces informations comprennent obligatoirement les données suivantes :

- les données mensuelles: l'état de liquidité, l'effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative,
- les données semestrielles: l'endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels,
- les données annuelles: les revenus, les charges d'exploitation et les résultats d'exploitation, les tableaux des emplois et ressources, les tableaux d'investissements, le portefeuille, l'effectif, les recrutements et les départs d'agents par situation administrative, la masse salariale, le budget du fonds social et ses emplois et le bilan social.

Art. 20. - Le centre national de l'informatique communique au ministre chargé des technologies de la communication pour l'approbation ou le suivi les documents suivants dans un délai ne dépassant pas 15 jours à partir de la date de leur préparation :

- les contrats objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports annuels d'activité,
- les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction,
- les procès-verbaux du conseil d'entreprise,
- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois,
- des données spécifiques.

Art. 21. - Le centre national de l'informatique communique au Premier ministre et au ministre des finances les documents suivants:

- les contrats objectifs,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement, et ce, dans un délai maximum de trois mois de la date de leur arrêt par le directeur général et après

leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais indiqués.

- Les rapports des réviseurs des comptes ainsi que les états financiers dans un délai ne pouvant dépasser 15 jours de la date d'approbation conformément à la réglementation en vigueur.

- Les états mensuels de la situation de liquidité à la fin de chaque mois dans un délai de 15 jours au maximum du mois suivant.

Art. 22. - Le centre national de l'informatique communique au ministre chargé du développement et de la coopération internationale les contrats objectifs et les budgets prévisionnels de gestion et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement, et ce, après leur approbation dans les délais indiqués.

Art. 23. - Il est nommé auprès du centre national de l'informatique un contrôleur d'Etat qui exerce ses fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 24. - Sont annulées les dispositions du décret sus-indiqué n° 76-590 du 12 juillet 1976 relatif à l'organisation administrative et financière du centre national de l'informatique, tel que modifié par le décret n° 79-756 du 21 septembre 1979 et le décret n° 2000-2284 du 10 octobre 2000.

Art. 25. - Le ministre des technologies de la communication et le ministre finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

Décret n° 2007-1360 du 4 juin 2007, portant approbation des modifications du statut particulier du personnel de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs, approuvé par le décret n° 2005-1584 du 23 mai 2005.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 03 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001, et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique et notamment ses articles 48 et 49,

Vu le décret n° 96-2230 du 11 novembre 1996, fixant l'organisation administrative et financière de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs et ses modalités de fonctionnement,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-3131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics, n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissements et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le statut particulier du personnel de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs, approuvé par le décret n° 2005-1584 du 23 mai 2005,

Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont approuvées, les modifications apportées au statut particulier du personnel de l'organisme tunisien de protection des droits d'auteurs, conformément à l'annexe du présent décret.

Art. 2. - Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1361 du 4 juin 2007, modifiant et complétant le décret n° 2006-2004 du 17 juillet 2006 portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le

capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999, et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 88-11 du 25 février 1988, portant création d'une agence nationale de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine archéologique et historique, telle que modifiée par la loi n° 97-16 du 3 mars 1997,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001, et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics, n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissements et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2004-401 du 24 février 2004, fixant l'organisation administrative financière et les modalités de fonctionnement de l'agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

Vu le décret n° 2006-2004 du 17 juillet 2006, portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont approuvées, les modifications apportées au statut particulier du personnel de l'agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle conformément à l'annexe du présent décret.

Art. 2. - Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-1362 du 5 juin 2007.

Madame Jamila Chamekh Epouse Hafaiedh, administrateur, est chargée des fonctions de directeur des ressources humaines à l'hôpital « Abderrahmane Mami » de pneumo-physiologie de l'Ariana.

Par décret n° 2007-1363 du 5 juin 2007.

Monsieur Abdesalem Khammassi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des services généraux à la direction des services généraux et de la maintenance à l'hôpital « Habib Thameur » de Tunis.

Par décret n° 2007-1364 du 5 juin 2007.

Madame Jalila Brahim épouse Amri, gestionnaire de documents et d'archives, est chargée des fonctions de sous-directeur de la gestion des affaires des malades à l'hôpital « Habib Thameur » de Tunis.

Par décret n° 2007-1365 du 5 juin 2007.

Monsieur Lotfi Somai, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des achats à la sous-direction de l'approvisionnement à l'hôpital « Charles Nicolle » de Tunis.

Arrêté du ministre de la santé publique du 5 juin 2007, portant délégation du droit de signature.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-225 du 18 février 1981, portant organisation et attributions des directions régionales de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement;

Vu le décret n° 2006-2772 du 28 octobre 2006, portant nomination de monsieur Lotfi Sallami directeur régional de la santé publique de Zaghouan.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 1^{er} du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, le ministre de la santé publique délègue au Monsieur Lotfi Sallami, directeur régional de la santé publique de Zaghouan, le droit de signature de tous les documents concernant :

- le recrutement des techniciens supérieurs de la santé publique, des infirmiers de la santé publique et des ouvriers,
- l'avancement,
- les positions du fonctionnaire à l'exception de celles conférées par décret et la position sous les drapeaux,
- la radiation pour cause de décès et l'admission à la retraite relatives aux agents relevant de sa compétence.

Art. 2. - Monsieur Lotfi Sallami est autorisé à déléguer son droit de signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » placés sous son autorité et ce, selon les conditions prévues par l'article 2 du décret susvisé.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juin 2007.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 5 juin 2007, portant délégation du droit de signature.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-225 du 18 février 1981, portant organisation et attributions des directions régionales de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2006-2887 du 2 novembre 2006, portant nomination du docteur Ali Ahmadi directeur régional de la santé publique de Sidi Bouzid.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 1^{er} du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, le ministre de la santé publique délègue au docteur Ali Ahmadi, directeur régional de la santé publique de Sidi Bouzid, le droit de signature de tous les documents concernant :

- le recrutement des techniciens supérieurs de la santé publique, des infirmiers de la santé publique et des ouvriers,
- l'avancement,
- les positions du fonctionnaire à l'exception de celles conférées par décret et la position sous les drapeaux,
- la radiation pour cause de décès et l'admission à la retraite relatives aux agents relevant de sa compétence.

Art. 2. - Le docteur Ali Ahmadi est autorisé à déléguer son droit de signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » placés sous son autorité et ce, selon les conditions prévues par l'article 2 du décret susvisé.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juin 2007.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 5 juin 2007, portant délégation du de signature.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 81-225 du 18 février 1981, portant organisation et attributions des directions régionales de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2006-1262 du 3 mai 2006, portant nomination du docteur Mohamed Mokhtar Ben Romdhane directeur régional de la santé publique de Médenine.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 1^{er} du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, le ministre de la santé publique délègue au docteur Mohamed Mokhtar Ben Romdhane, directeur régional de la santé publique de Médenine, le droit de signature de tous les documents concernant :

- le recrutement des techniciens supérieurs de la santé publique, des infirmiers de la santé publique et des ouvriers,
- l'avancement,
- les positions du fonctionnaire à l'exception de celles conférées par décret et la position sous les drapeaux,
- la radiation pour cause de décès et l'admission à la retraite relatives aux agents relevant de sa compétence.

Art. 2. - Le docteur Mohamed Mokhtar Ben Romdhane est autorisé à déléguer son droit de signature aux fonctionnaires des catégories « A » et « B » placés sous son autorité et ce, selon les conditions prévues par l'article 2 du décret susvisé.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 juin 2007.

Le ministre de la santé publique

Mohamed Ridha Kechrid

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

Décret n° 2007-1366 du 11 juin 2007, portant détermination des étapes d'application de la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie aux différentes catégories d'assurés sociaux mentionnés dans les différents régimes légaux de sécurité sociale.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998,

Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie, dans le secteur non agricole,

Vu la loi n° 72-2 du 15 février 1972, portant réforme du régime de la prévoyance sociale des fonctionnaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-60 du 28 juillet 1997,

Vu la loi n° 81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 89-73 du 2 septembre 1989,

Vu la loi n° 83-31 du 17 mars 1983, fixant le régime de retraite des membres du gouvernement telle que modifiée par la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, relative à la loi de finances pour l'année 2002 et notamment son article 85,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2002-61 du 9 juillet 2002,

Vu la loi n° 85-16 du 8 mars 1985, fixant le régime de retraite des députés, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, relative à la loi de finances pour l'année 2002 et notamment son article 85,

Vu la loi n° 85-75 du 20 juillet 1985, relative au régime applicable aux personnels de la coopération technique,

Vu la loi n° 88-16 du 17 mars 1988, fixant le régime de retraite des gouverneurs telle que modifiée par la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, relative à la loi de finances pour l'année 2002 et notamment son article 85,

Vu la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002, relative au régime de sécurité sociale des artistes, créateurs et intellectuels,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie et notamment ses articles 3 et 28,

Vu la loi n° 2005-54 du 18 juillet 2005, étendant les régimes spéciaux applicables aux membres de la chambre des députés, aux membres de la chambre des conseillers,

Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 2003-1212 du 2 juin 2003,

Vu le décret n° 89-107 du 10 janvier 1989, étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs Tunisiens à l'étranger,

Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif au régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2004-167 du 20 janvier 2004,

Vu le décret n° 2003-894 du 21 avril 2003, fixant les procédures et modalités d'application de la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002, relative au régime de sécurité sociale des artistes, des créateurs et des intellectuels,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - A compter du 1^{er} juillet 2007, les dispositions de la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie s'appliquent aux assurés sociaux ci-après mentionnées :

- * les affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale,

- * les affiliés à la caisse nationale de sécurité sociale assujettis aux régimes de sécurité sociale suivants :

- le régime des travailleurs salariés dans le secteur non agricole institué par la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 susvisée,

- le régime de sécurité sociale dans le secteur agricole institué par la loi n° 81-6 du 12 février 1981, telle que modifiée et complétée par la loi n° 89-73 du 2 septembre 1989,

- le régime de sécurité sociale des artistes, des créateurs et des intellectuels prévu par la loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002,

- le régime de sécurité sociale des travailleurs Tunisiens à l'étranger prévu par le décret n° 89-107 du 10 janvier 1989 susvisé,

- le régime des travailleurs non salariés dans le secteur agricole et non agricole prévu par le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995 susvisé.

Art. 2. - Les dispositions de la loi susvisée n° 2004-71 du 2 août 2004, peuvent être étendues dans une étape ultérieure à d'autres catégories d'assurés sociaux mentionnés dans les différents régimes légaux de sécurité sociale.

Art. 3. - Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-1367 du 11 juin 2007, portant détermination des modalités de prise en charge, procédures et taux des prestations de soins au titre du régime de base d'assurance maladie.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu le décret beylical du 12 avril 1951, instituant un régime de prévoyance en faveur des personnels de l'Etat et des collectivités publiques,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998,

Vu la loi n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime de pension d'invalidité, de survie, et un régime d'allocation de vieillesse, dans le secteur non agricole,

Vu la loi n° 72-2 du 15 février 1972, portant réforme du régime de la prévoyance sociale des fonctionnaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 91-75 du 2 août 1991, relative au transport sanitaire,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie et notamment son article 5,

Vu la loi d'orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées,

Vu le décret n° 73-91 du 12 mars 1973, portant organisation des régimes de prévoyance sociale tel que modifié par le décret n° 88-186 du 6 février 1988,

Vu le décret n° 92-575 du 16 mars 1992, fixant le régime de prévoyance sociale des agents relevant du ministère des affaires étrangères adhérents à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et exerçant leurs fonctions à l'étranger,

Vu le décret n° 92-728 du 20 avril 1992, déterminant les catégories et la nature des équipements des moyens de transport sanitaire ainsi que les catégories, les qualifications et les missions des personnels habilités à l'effectuer,

Vu le décret n° 92-730 du 20 avril 1992, fixant les conditions et les modalités de délivrance et de retrait de l'autorisation d'exploitation d'un service de transport sanitaire tel que modifié par le décret n° 2001-1079 du 14 mai 2001,

Vu le décret n° 98-409 du 18 février 1998, portant fixation des catégories de bénéficiaires des tarifs réduits de soins et d'hospitalisation dans les structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique et des modalités de prise en charge de leurs soins et des tarifs auxquels ils sont soumis,

Vu le décret n° 2005-321 du 16 février 2005, portant détermination de l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie,

Vu le décret n° 2005-2192 du 9 août 2005, portant organisation du conseil national d'assurance maladie,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu le décret n° 2005-3030 du 21 novembre 2005, fixant les conditions et les procédures de prise en charge par les organismes de sécurité sociale du montant du ticket modérateur exigible des personnes handicapées au titre de leurs soins et hospitalisation dans les structures publiques de santé,

Vu le décret n° 2005-3031 du 21 novembre 2005, fixant les modalités et les procédures de l'exercice du contrôle médical prévu par la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie,

Vu le décret n° 2005-3154 du 6 décembre 2005, portant détermination des modalités et procédures de conclusion et d'adhésion aux conventions régissant les rapports entre la caisse nationale d'assurance maladie et les prestataires de soins,

Vu le décret n° 2007-1366 du 11 juin 2007, portant détermination des étapes d'application de la loi n° 2004-71 du 2 août 2004 portant institution d'un régime d'assurance maladie aux différentes catégories d'assurés sociaux mentionnés dans les différents régimes légaux de sécurité sociale,

Vu l'avis des ministres des finances et de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Titre premier

Dispositions générales

Article premier. - Les assurés sociaux et leurs ayants droit, prévus par l'article 4 de la loi n° 2004-71 du 2 août

2004 susvisée, bénéficient de la prise en charge des frais des prestations de soins prodiguées dans les secteurs public et privé selon les modalités de prise en charge, les procédures et les taux prévus par le présent décret.

Art. 2. - Aux fins d'application des dispositions du présent décret, il est entendu par les termes ci-après désignés ce qui suit :

- **Soins ambulatoires** : toutes les prestations de soins qui ne nécessitent pas une hospitalisation y compris les consultations des différentes spécialités, les visites, les médicaments ainsi que les actes professionnels y afférents.

- **Hospitalisation de jour** : toutes les prestations médicales liées à une hospitalisation d'une durée inférieure à 24 heures.

- **Hospitalisation** : toutes les prestations médicales liées à une hospitalisation d'une durée supérieure ou égale à 24 heures.

- **Caisse nationale d'assurance maladie** : établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière régie par le décret n° 2005-321 du 16 février 2005 susvisé et ci-après désignée « la caisse ».

- **Ticket modérateur** : quote part des frais à la charge du bénéficiaire des prestations de soins et qui représente la différence entre les montants dus au titre des prestations de soins conformément aux tarifs conventionnels et les montants pris en charge par la caisse dans le cadre du régime de base d'assurance maladie.

- **Filière publique de soins** : modalité de prise en charge des prestations de soins basée sur la coordination des différentes étapes de soins et des prestations prodiguées dans les structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique, les polycliniques de la sécurité sociale et les autres structures sanitaires publiques conventionnées avec la caisse.

- **Filière privée de soins** : modalité de prise en charge des prestations de soins basée sur la coordination des différentes étapes de soins et des prestations par un médecin conventionné choisi par l'assuré social ci-après désigné «médecin de famille».

- **Système de remboursement des frais** : modalité de prise en charge des frais basée sur le bénéfice des soins auprès des différents prestataires de soins dans les deux secteurs public et privé conventionnés, le paiement des frais qui en résultent par l'assuré social et son remboursement ultérieur par la caisse dans la limite des taux de prise en charge relatifs aux prestations de soins octroyées au titre du régime de base.

- **Assuré social** : toute personne assujettie à l'un des régimes de sécurité sociale relevant du champ d'application du régime d'assurance maladie,

- **Bénéficiaire** : toute personne qui remplit les conditions de bénéfice des prestations de soins au titre du régime de l'assurance maladie, qu'il s'agisse de l'assuré social lui-même ou de ses ayants droit.

Art. 3. - Pour bénéficier des prestations de soins prévues par le présent décret, l'assuré social doit être affilié et déclaré à l'un des régimes de sécurité sociale concernés par

le régime de base de l'assurance maladie ou bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'une allocation de vieillesse ou d'une pension d'invalidité ou d'une pension de survivant au titre de l'un de ces régimes.

Titre II

La prise en charge des frais des prestations de soins

Chapitre I

Les modalités de prise en charge reconnues à l'assuré social

Art. 4. - La prise en charge des frais des prestations de soins au titre du régime de base d'assurance maladie s'effectue selon l'une des modalités suivantes :

- la filière publique de soins,
- la filière privée de soins,
- le système de remboursement de frais.

Art. 5. - L'assuré social exerce, dans un délai n'excédant pas les 30 jours qui suivent son affiliation, un droit d'option pour l'une des modalités de prise en charge, citées à l'article 4 du présent décret suivant un guide adopté par la caisse à cet effet. Les effets de cette option sont applicables à ses ayants droit.

Au cas où l'assuré n'exerce pas l'option visée à l'alinéa premier du présent article, il est inscrit d'office ainsi que ses ayants droit dans la filière publique de soins.

Art. 6. - L'option ou l'inscription d'office, mentionnées dans les articles 5 et 32 du présent décret, demeurent valables jusqu'à l'expiration de l'année civile en cours. Cette option ou l'inscription d'office est reconduite tacitement d'une année à l'autre.

Toutefois, l'assuré social qui désire changer de modalité de prise en charge doit informer la caisse, par une demande écrite qui lui est adressée avec accusé de réception au moins trois mois avant la fin de l'année civile en cours. La nouvelle option ne prend effet qu'à compter du premier jour de l'année civile suivante.

Chapitre 2

La filière publique de soins

Art. 7. - La filière publique de soins garantit la prise en charge des frais des prestations de soins dispensées dans les structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique, les polycliniques de la sécurité sociale ainsi que dans les autres structures sanitaires publiques conventionnées avec la caisse. Cette filière comprend les prestations de soins relatives à l'hospitalisation, l'hospitalisation de jour et les prestations de soins en ambulatoires.

Art. 8. - L'hospitalisation comprend le séjour et les actes techniques dans les différents services et spécialités.

Elle comprend également les explorations, les prestations complémentaires et les produits pharmaceutiques prévus par la nomenclature des médicaments adoptée dans les structures sanitaires publiques et tous les autres nécessaires médicaux à l'exception des appareillages et prothèses orthopédiques prévus à l'article 21 du présent décret.

L'hospitalisation de jour comprend toutes les prestations de soins y compris les explorations, les actes complémentaires et les produits pharmaceutiques prévus par la nomenclature des médicaments adoptée dans les structures sanitaires publiques et tous les autres nécessaires médicaux à l'exception des appareillages et prothèses orthopédiques prévus à l'article 21 du présent décret.

Les soins en ambulatoires comprennent les consultations des différentes spécialités y compris dans les services d'urgence ainsi que les prestations techniques y afférentes, les explorations, les actes complémentaires et les produits pharmaceutiques prévus par la nomenclature des médicaments adoptée dans les structures sanitaires publiques.

Art. 9. - La caisse procède au paiement direct des structures sanitaires publiques suivant les tarifs, les modalités et procédures fixés par une convention conclue avec le ministère de la santé publique.

Le bénéficiaire procède au paiement du montant du ticket modérateur, au titre de la prestation de soins dispensée dans les structures sanitaires publiques. Ce ticket modérateur est égal aux montants des tarifs réduits de soins tels que fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

L'assuré social et ses ayants droit, supportent les montants des tickets modérateurs, dus au titre des frais de leurs soins, dans la limite d'un plafond fixé comme suit :

- pour l'assuré ayant la qualité de salarié : une mensualité et demi de la moyenne de ses salaires déclarés au cours de l'année civile précédente.
- pour l'assuré affilié au régime des travailleurs non salariés: une fois et demi le revenu mensuel correspondant à la catégorie de revenu déclarée.
- pour le titulaire d'une pension : une fois et demi le montant mensuel de la pension accordée.

Si l'affiliation à la filière publique de soins a été effectuée au cours de l'année civile, le montant du plafond du ticket modérateur est diminué au prorata de la période restante de l'année.

Toutefois, sont prises en charge intégralement les frais des prestations de soins dispensées au titre des affections lourdes ou chroniques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé publique.

Art. 10. - Au cas où l'assuré social épuise le plafond du ticket modérateur mis à sa charge, prévu par l'alinéa 3 de l'article 9 du présent décret, il sera exonéré, durant la période restante de l'année civile au cours de laquelle il a bénéficié des prestations de soins au titre de la filière publique de soins, du paiement du ticket modérateur dû au titre de ses frais de soins et des soins de ses ayants droits.

La caisse supporte dans ce cas, les montants exigibles à ce titre.

Les modalités d'application de l'alinéa précédant du présent article sont fixées par la convention conclue entre la caisse et le ministère de la santé publique, prévue à l'article 9 du présent décret.

Chapitre 3 *La filière privée de soins*

Section 1 : Les prestations de soins ambulatoires

Art. 11. - L'assuré social qui a opté pour la filière privée de soins s'engage à recourir préalablement au médecin de famille qui constitue, pour lui-même et pour ses ayants droits, la référence dans le bénéfice des prestations de soins et dans leur orientation, le cas échéant, aux autres prestataires en respectant le principe de la liberté de choix par le malade du prestataire de soins ou de la structure sanitaire de soins et sans que le médecin de famille ait une influence sur la liberté de son choix.

Les modalités et procédures relatives au choix de l'une des filières de soins ou au changement, prévues par les articles 5 et 6 du présent décret s'appliquent au choix du médecin de famille effectué par l'assuré social.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 du présent décret, l'assuré qui désire changer de médecin de famille peut informer la caisse par demande écrite adressée avec accusé de réception, 30 jours avant la fin de l'année civile en cours. La nouvelle option ne prend effet qu'à compter du premier jour de l'année civile suivante.

Toutefois, la caisse peut, dans des cas exceptionnels, donner son accord pour le changement du médecin de famille par l'assuré social avant l'expiration de l'année civile. La nouvelle option prend effet immédiatement et pour une année, à compter du premier jour suivant la date de l'obtention de l'accord de la caisse.

Le recours préalable au médecin de famille n'est pas exigé dans les cas suivants :

- les spécialités de gynécologie obstétrique, d'ophtalmologie et de pédiatrie,
- la médecine dentaire,
- les affections lourdes ou chroniques dont la liste est fixée par l'arrêté conjoint cité à l'article 9 du présent décret.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent du présent article, et au cas où l'assuré ne respecte pas le recours préalable au médecin de famille, les frais des prestations de soins ne seront pris en charge à aucun titre.

Art. 12. - Les prestataires de soins dans le cadre de la filière privée de soins seront payés directement par la caisse dans la limite des taux de prise en charge prévus par le présent décret et conformément aux modalités fixées par les conventions sectorielles conclues avec les prestataires de soins. L'assuré social procède au paiement du ticket modérateur, mis à sa charge, directement au prestataire de soins.

La prise en charge directe par la caisse des affections lourdes ou chroniques est tributaire de l'information de la caisse par l'assuré social du médecin traitant conventionné qu'il a choisi.

Toutefois, en ce qui concerne la médecine dentaire, le bénéficiaire procède au paiement de toutes les sommes exigées directement au prestataire de soins et se fait rembourser par la caisse dans la limite des taux prévus à l'article 13 du présent décret.

Art. 13. - Les taux de prise en charge des frais des prestations de soins ambulatoires dispensées dans le cadre de la filière privée de soins sont fixés comme suit :

Consultation de médecins et de sages femme : 70%.

Actes médicaux et actes de sages femme : 80%.

Actes para médicaux : 70%.

Actes de radiologie : 75%.

Analyses biologiques : 75%.

Actes de médecine dentaire : 50%.

Médicaments vitaux : 100%.

Médicaments essentiels : 85%.

Médicaments intermédiaires : 40%.

Toutefois, les frais des visites sont pris en charge selon les tarifs et les taux applicables aux consultations.

Les taux sus-cités s'appliquent pour les différents actes médicaux et para médicaux et les actes de biologie sur la base des tarifs conventionnels ou de référence. Ces taux sont appliqués pour les médicaments sur la base des prix de référence fixés selon une liste des médicaments génériques les moins chers déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé publique.

Art. 14. - La caisse prend en charge directement les frais des prestations de soins ambulatoires dispensées dans le cadre de la filière privée de soins dans la limite d'un plafond annuel déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Sont exclues de ce plafond les prestations de soins dispensées dans le cadre des affections lourdes ou chroniques dont la liste est fixée par l'arrêté conjoint cité à l'article 9 du présent décret.

Section 2 : Les hospitalisations dans le cadre de la filière privée de soins

Art. 15. - L'assuré social et ses ayants droit bénéficient des prestations d'hospitalisation prévues par l'article 8 du présent décret et dispensées dans les structures sanitaires publiques.

Les hospitalisations effectuées dans les structures sanitaires publiques sont prises en charge selon les modalités prévues par l'article 9 du présent décret.

Les personnes citées à l'alinéa premier du présent article bénéficient des prestations d'hospitalisation dans les établissements sanitaires privés conventionnés avec la caisse, dans la limite des montants en vigueur à ce titre dans les structures sanitaires publiques, et ce pour les prestations d'hospitalisation dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé publique.

Art. 16. - La caisse prend en charge directement les frais des hospitalisations effectuées dans le secteur public mis à sa charge effectuées dans le secteur public, toutefois l'assuré doit s'acquitter du montant du ticket modérateur en vigueur au titre de la prestation de soins octroyée et prévue à l'alinéa 2 de l'article 9 du présent décret.

La caisse prend en charge directement les frais des hospitalisations mis à sa charge effectuées dans les établissements sanitaires privés conventionnés, à condition que le bénéficiaire ait l'accord préalable de la caisse.

Le système de remboursement des frais

Section 1 : Les soins ambulatoires

Art. 17. - En cas d'option pour le système de remboursement des frais, l'assuré social procède au paiement des prestations de soins conventionnés au titre des prestations qui lui sont dispensées dans les secteurs public et privé et se fait rembourser par la caisse conformément aux tarifs conventionnels, des taux de prise en charge et plafond des montants remboursés.

Est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale le plafond annuel des montants pouvant être remboursés au titre des prestations de soins ambulatoires dispensés dans le cadre du régime de base d'assurance maladie ainsi que les délais de remboursement. Sont exclues de ce plafond, les prestations de soins dispensées dans le cadre des affections lourdes ou chroniques dont la liste est fixée par l'arrêté conjoint cité à l'article 9 du présent décret.

Pour bénéficier du remboursement des frais des prestations de soins, l'assuré social doit déposer une demande de remboursement des frais desdites prestations, appuyées par les pièces nécessaires dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date du bénéfice de soins.

Art. 18. - Les taux de remboursement de frais de soins dans le cadre du système de remboursement sont fixés comme suit :

Consultation de médecins et de sages femme : 70%.

Actes médicaux et actes de sages femme : 80%.

Actes para médicaux : 70%.

Actes de radiologie : 75%.

Analyses biologiques : 75%.

Actes de médecine dentaire : 50%.

Médicaments vitaux : 100%.

Médicaments essentiels : 85%.

Médicaments intermédiaires : 40%.

Toutefois, les frais des visites sont pris en charge selon les tarifs et les taux applicables aux consultations.

Les taux sus-cités s'appliquent pour les différents actes médicaux et para médicaux et les actes de biologie sur la base des tarifs conventionnels ou de référence. Ces taux sont appliqués pour les médicaments sur la base des prix de référence déterminés selon une liste des médicaments génériques les moins chers visée à l'article 13 du présent décret.

Section 2 : Les hospitalisation

Art. 19. - L'assuré et ses ayants droits bénéficient des prestations dispensées dans le cadre des hospitalisations effectuées dans les structures sanitaires publiques prévues à l'article 8 du présent décret.

Les personnes visées à l'alinéa premier du présent article peuvent bénéficier des hospitalisations effectuées dans les établissements sanitaires privés conventionnés avec la caisse, et ce, pour les hospitalisations dont la liste est

fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé publique.

Art. 20. - L'assuré social procède au paiement des frais de soins qui lui sont dispensés au titre des hospitalisations effectuées dans les structures sanitaires publiques et les établissements sanitaires privés et se fait rembourser par la suite par la caisse selon le niveau de prise en charge fixé par l'arrêté conjoint prévu à l'alinéa 3 de l'article 15 du présent décret.

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, les délais qui incombent à la caisse pour le remboursement à l'assuré social des frais des prestations de soins prévues par l'alinéa premier du présent article.

Chapitre 5

Dispositions communes aux différentes modalités de prise en charge

Art. 21. - La caisse prend en charge les appareillages et prothèses orthopédiques sur la base de tarifs forfaitaires de référence et conformément aux conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé publique, et ce, nonobstant la modalité de prise en charge choisie par l'assuré.

L'arrêté prévu à l'alinéa premier du présent article fixe les modalités de révision des tarifs forfaitaires.

Art. 22. - La caisse prend en charge les frais des prestations du transport sanitaire terrestre prodiguées au titre du régime de base d'assurance maladie au profit du bénéficiaire, nécessitées par son état de santé, sur la base du moyen de transport approprié et selon les tarifs du transport sanitaire public.

Art. 23. - Sous réserve des conditions prévues par la législation en vigueur organisant les professions des prestataires de soins, chacun selon sa spécialité, la prise en charge des frais des prestations de soins est conditionnée par le conventionnement du prestataire avec la caisse.

Art. 24. - Les services de la caisse délivrent à tout bénéficiaire du régime d'assurance maladie un support de soins qu'il doit présenter aux prestataires de soins.

Il peut être demandé au bénéficiaire de détenir un carnet de soins dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé publique.

Art. 25. - La caisse peut conclure une ou plusieurs conventions avec des compagnies d'assurance ou des mutuelles gérant des régimes complémentaires d'assurance maladie visant à coordonner la prise en charge des frais de prestations de soins.

Art. 26. - La caisse ne prend pas en charge les frais des prestations de soins dispensés au titre du régime de base d'assurance maladie si l'une des conditions exigée pour le bénéfice de ces prestations et prévue par la loi n° 2004-71 susvisée et ses différents textes d'application n'est pas remplie.

Toutefois, l'assuré social peut demander le réexamen de cette décision conformément aux modalités, procédures et délais prévus par le décret n° 2005-3031 du 21 novembre 2005, relatif à la fixation des modalités et des procédures de l'exercice du contrôle médical.

Dispositions particulières et transitoires

Art. 27. - A titre transitoire et jusqu'à la mise en application des procédures et délais d'option pour l'une des modalités prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent décret, les assurés sociaux prévues par le décret n° 2007-1366 du 11 juin 2007, relatif à la détermination des étapes d'application de la loi n° 2004-71 du 2 août 2004 susvisée et leurs ayants droit, bénéficient de la prise en charge des prestations de soins qui leurs sont dispensées, et ce, conformément aux dispositions des articles 28 à 31 du présent décret pour la période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 28. - La caisse prend en charge directement les frais des prestations de soins dispensées aux assurés sociaux et leurs ayants droit, dans le cadre de la filière publique de soins prévue au chapitre 2 du titre II du présent décret.

Art. 29. - Outre les prestations de soins prévues à l'article 28 du présent décret, la caisse prend en charge selon la modalité du tiers payant et après accord préalable :

- les frais des soins ambulatoires comprenant les consultations, explorations, analyses de laboratoires et médicaments relatifs au traitement des affections lourdes ou chroniques et les prestations de suivi de la grossesse effectuées auprès des prestataires de soins dans le secteur privé sous condition d'inscription auprès d'un médecin traitant conventionné et d'en informer la caisse,

- les frais des hospitalisations relatives aux actes d'accouchement et interventions chirurgicales liées à des affections lourdes ou chroniques effectuées dans les établissements sanitaires privés conventionnés avec la caisse.

L'assuré social peut demander le bénéfice du système de remboursement des frais de soins mentionnés au présent article et après accord préalable de la caisse.

Art. 30. - Est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé publique la liste des prestations de soins prises en charge dans le cadre des hospitalisations dans le secteur privé.

Art. 31. - Durant la période transitoire prévue par le présent titre, la prise en charge des frais d'hospitalisations effectuées dans les établissements sanitaires privés conventionnés avec la caisse s'effectue conformément aux modalités et conditions prévues aux articles 19 et 20 du présent décret.

Art. 32. - Les assurés sociaux, mentionnés au décret n° 2007-1366 du 11 juin 2007, relatif à la détermination des étapes d'application de la loi n° 2004-71 du 2 août 2004 susvisée, doivent exercer le droit d'option pour l'une des modalités de prise en charge prévues par le présent décret trois mois avant la fin de la période transitoire fixée à l'article 27 du présent décret.

Au cas où l'assuré n'exerce pas l'option visée à l'alinéa premier du présent article, il est inscrit d'office ainsi que ses ayants droit dans la filière publique de soins.

Art. 33. - La caisse continue à prendre en charge au profit de toutes les catégories d'assurés sociaux les

prestations de soins relatives à la chirurgie cardiovasculaire, l'hémodialyse rénale, le scanner, l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la scintigraphie myocardique, la lithotripte, les soins thermaux et la rééducation fonctionnelle dispensées dans les établissements sanitaires privés selon les procédures et les tarifs relatifs à ces prestations en vigueur avant l'entrée en application du présent décret.

Art. 34. - Les affiliés de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale adhérents au régime de remboursement de frais et bénéficiaires de prises en charge pour longues maladies et ayant opté pour la modalité du système de remboursement des frais prévu par le chapitre 4 du titre II du présent décret continuent à bénéficier des prestations de ce régime qui ne relèvent pas du régime de base d'assurance maladie, selon les mêmes conditions et taux de prise en charge appliqués avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Les personnes prévues par l'alinéa premier du présent article peuvent bénéficier de la modalité de prise en charge directe des frais des prestations de soins, dispensées dans le cadre de la filière privée de soins, prévue par le présent décret à condition de sa renonciation définitive au régime de remboursement de frais de soins, en vigueur avant l'entrée en application du présent décret par une demande écrite adressée à la caisse avec accusé de réception.

Art. 35. - Les dispositions transitoires telles que fixées par le présent titre prennent fin une année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, et s'appliquent alors, le reste de ses dispositions.

Art. 36. - Le présent décret entre en vigueur à compter du 1^{er} juillet 2007.

Art. 37. - Le ministre des affaires sociales, de solidarité et des Tunisiens à l'étranger, le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juin 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 5 juin 2007, portant ouverture d'un concours sur dossiers pour le recrutement de conseillers éducatifs adjoints.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-1762 du 1^{er} août 2001, portant statut particulier du corps des conseillers éducatifs relevant du ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2005-2658 du 3 octobre 2005,

Vu l'arrêté du 19 janvier 2002, fixant les modalités d'organisation du concours sur dossiers pour le recrutement de conseillers éducatifs adjoints, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 28 novembre 2005.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'éducation et de la formation, le 26 juillet 2007 et jours suivants, un concours sur dossiers pour le recrutement de conseillers éducatifs adjoints, et ce, dans la limite de cent soixante dix (170) postes.

Art. 2. - La liste des candidatures sera close le 26 juin 2007.

Tunis, le 5 juin 2007.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 5 juin 2007, portant ouverture d'un cycle de formation des maîtres d'application principaux en vue de les classer dans la sous-catégorie « A2 ».

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2003-2430 du 24 novembre 2003, fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l'éducation et de la formation, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2007-72 du 10 janvier 2007,

Vu l'arrêté du 14 avril 2005, fixant le règlement, le programme et la durée du cycle de formation à suivre par les maîtres d'application principaux en vue de les classer dans la sous-catégorie «A2 ».

Arrête :

Article premier. - Il est ouvert au ministère de l'éducation et de la formation, à partir du premier octobre 2007, un cycle de formation des maîtres d'application principaux en vue de les classer dans la sous-catégorie « A2 ».

Art. 2. Le nombre de postes réservés à la classification dans la sous-catégorie « A2 » est fixé conformément au tableau suivant :

N°	Les directions régionales de l'éducation et de la formation	Le nombre de postes réservés à la classification dans la sous-catégorie « A2 »
1	Tunis	94
2	Ariana	36
3	Mannouba	20

N°	Les directions régionales de l'éducation et de la formation	Le nombre de postes réservés à la classification dans la sous-catégorie « A2 »
4	Ben Arous	47
5	Zaghuan	09
6	Bizerte	20
7	Béja	28
8	Jendouba	21
9	El Kef	19
10	Siliana	10
11	Kasserine	21
12	Sidi-Bouazid	24
13	Gafsa	17
14	Tozeur	09
15	Gabès	28
16	Médénine	29
17	Tataouine	06
18	Sfax	100
19	Kairouan	42
20	Mehdia	40
21	El Monastir	76
22	Sousse	54
23	Nabeul	56
24	Kebeli	10
	L'administration centrale	01
Total		817

Art. 3. La liste des candidatures sera close le 30 juin 2007.

Tunis, le 5 juin 2007.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Sadok Korbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-1368 du 5 juin 2007.

Monsieur Mohamed Hfidhi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Gabès.

Par décret n° 2007-1369 du 5 juin 2007.

Madame Naziha Chouchane épouse Cheniti, professeur principal hors classe de l'enseignement, est chargée des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) à la Cité Universitaire Erriadh à Sousse.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2007-1370 du 5 juin 2007.

Madame Oula Ben Amor épouse Mestiri, bibliothécaire, est chargée des fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut des hautes études commerciales de Sousse.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2007-1371 du 5 juin 2007.

Monsieur Hedi Mahjoub, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de secrétaire d'université pour exercer les

fonctions de chef de service de l'informatique et des nouvelles techniques à la sous-direction des études, de la prospection, de l'informatique et des nouvelles techniques à la direction des services communs à l'université de Sousse.

Par décret n° 2007-1372 du 5 juin 2007.

Monsieur Rachid Karaa, analyste, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax.

Par décret n° 2007-1373 du 5 juin 2007.

Madame Houda Bouslama épouse Maalel, administrateur, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Sousse.

Par décret n° 2007-1374 du 5 juin 2007.

Les maîtres assistants dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Latifa Elghoul épouse Lakhthar	Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse	Histoire	02/11/2006
Mohamed Moncef Ouhabi	Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse	Langue, lettres et civilisation arabes	14/11/2006
Mohamed Nejib Ammami	Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse	Langue, lettres et civilisation arabes	14/11/2006
Bechir Oueslati	Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse	Langue, lettres et civilisation arabes	14/11/2006
Omar Limem	Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse	Langue, lettres et civilisation arabes	14/11/2006
Touhami Abdouli	Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse	Langue, lettres et civilisation arabes	14/11/2006

Par décret n° 2007-1375 du 5 juin 2007.

Les maîtres assistants dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Affectation	Discipline	Date de nomination
Mohamed Turki	Faculté des lettres, des arts et des humanités de Manouba	Langue, lettres et civilisation espagnoles	04/11/2006
Chaker Aloui	Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises	Méthodes financières et comptables	05/12/2006
Azza Frikha épouse Khemakhem	Ecole supérieure de commerce de Tunis	Sciences de gestion	09/12/2006

Par décret n° 2007-1376 du 6 juin 2007.

Les maîtres assistants dont les noms suivent sont nommés maîtres de conférences conformément au tableau suivant :

Nom et prénoms	Affectation	Discipline	Date de nomination
Jaleddine Allouche	Institut supérieur de la civilisation islamique	Sciences du coran et de l'exégèse	05/10/2006
Mohamed Khadraoui	Institut supérieur de théologie	Sciences du coran et de l'exégèse	05/10/2006

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 5 juin 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal hors classe de laboratoire.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-1168 du 12 avril 2005, fixant le statut particulier du corps des personnels de laboratoire relevant du ministère de l'éducation et de la formation et du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu l'arrêté du 2 juin 2006, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal hors classe de laboratoire.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, le 2 août 2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal hors classe de laboratoire.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux postes (2).

Art. 3. - La clôture de la liste des candidatures est fixée au 2 juillet 2007.

Tunis, le 5 juin 2007.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 5 juin 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal de laboratoire.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-1168 du 12 avril 2005, fixant le statut particulier du corps des personnels de laboratoire relevant du ministère de l'éducation et de la formation et du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu l'arrêté du 2 juin 2006, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal de laboratoire.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, le 2 août 2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien principal de laboratoire.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix sept (17) postes.

Art. 3. - La clôture de la liste des candidatures est fixée au 2 juillet 2007.

Tunis, le 5 juin 2007.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 5 juin 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien de laboratoire.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2005-1168 du 12 avril 2005, fixant le statut particulier du corps des personnels de laboratoire relevant du ministère de l'éducation et de la formation et du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu l'arrêté du 1^{er} décembre 2005, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien de laboratoire.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, le 2 août 2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien de laboratoire.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10) postes.

Art. 3. - La clôture de la liste des candidatures est fixée au 2 juillet 2007.

Tunis, le 5 juin 2007.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 5 juin 2007, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des

administrations publiques, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 18 mars 1999.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, le 31 juillet 2007 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent soixante (160) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 30 juin 2007.

Tunis, le 5 juin 2007.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie*

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi